B 카를로스 사건집

# 제7부작 · 스페인-페루 유물 반환 협상

86~90화 (총 5화)

치무 칼 반환 이후 포괄적 반환 협상, 키푸 쟁점, 최종 서명

## 86화 · 부작 내 1화

치무 황금 칼 반환이 성공적으로 마무리되고, 알바로의 연재 ≪El camino del huaco≫가 폭로한 'Hartmann·Lavalle Ocampo' 위조 출처 네트워크가 제네바 자유항 창고 압수와 몬토야 체포로 무너진 것을 계기로, 스페인과 페루 양국이 도굴·불법 반출 유물 전반에 대한 포괄적 반환 협상 첫 회의를 마드리드에서 엽니다. 알바로는 '오스카 레스카노(Óscar Lescano)'라는 가명으로 스페인 측 기술 자문 자격으로 참석하고, 볼리비아·에콰도르·콜롬비아는 테이블 밖에서 회의의 행방을 면밀히 지켜보고 있습니다.

**Fernando:** Buenos días a todos. Gracias por desplazarse hasta Madrid para esta primera sesión. Espero que sea el inicio de una colaboración fructífera entre nuestros países.

**Alonso:** Buenos días, Fernando. En nombre del Ministerio de Cultura del Perú, este encuentro llega en un momento muy significativo, tras la reciente devolución del cuchillo ceremonial chimú y tras la caída de la red que traficaba con piezas de media Sudamérica.

**Fernando:** Un caso que, lamentablemente, empezó como un delito, pero que terminó demostrando que la cooperación es posible. Y lo que vino después, con las procedencias falsas de Ginebra y de Buenos Aires, nos ha obligado a todos a mirar también nuestras propias vitrinas.

**Alonso:** Así es. Mi gobierno no habría enviado la nota verbal sin lo que se ha sabido estos meses: el almacén del puerto franco de Ginebra, las setecientas piezas incautadas, el señor Montoya detenido en Barajas.

**Fernando:** Que sigue, por cierto, pendiente de extradición. Les ruego que no entremos en nada que esté bajo secreto de sumario; eso corresponde a los jueces.

**Alonso:** Por supuesto. No venimos a juzgar a nadie. Venimos a hablar de piezas, y de lo que nuestros dos países pueden hacer con ellas.

**Fernando:** Bien. Antes de seguir, y para que conste en el acta, presento a los asistentes. Por la parte española, Mariano, en representación del museo nacional, y el señor Óscar Lescano, asesor técnico de esta presidencia.

**Óscar:** Buenos días. Es un honor estar aquí.

**Mariano:** (Mirándolo con curiosidad) Encantado. Disculpe, señor Lescano, ¿de qué institución viene usted? No recuerdo haber coincidido con usted en ningún congreso.

**Óscar:** No vengo de ninguna institución. Me dedico a reconstruir historiales de procedencia: catálogos de subasta, registros aduaneros, archivos de exportación.

**Fernando:** El señor Lescano participa a título personal, como experto independiente. Su función es técnica; no representa a ninguna de las partes.

**Mariano:** Entendido. Era simple curiosidad.

**Alonso:** Por nuestra parte, bienvenido sea cualquier experto que sepa leer papeles. En este asunto, los papeles mienten bastante más que las piezas.

**Fernando:** Les recuerdo además el orden del día: presentación de posiciones, lista de piezas, método de trabajo y calendario. Nada más por hoy.

**Mariano:** Me parece bien que empecemos por el método. Sin método, esto sería un mercado.

**Alonso:** Un mercado ya lo hubo, Mariano. Por eso estamos aquí.

**Mariano:** Como representante del museo nacional español, antes de entrar en detalles me gustaría dejar clara nuestra postura desde el principio.

**Fernando:** Adelante, Mariano.

**Mariano:** Agradecemos la buena voluntad, pero cualquier devolución debe respetar los marcos legales vigentes, y no todas las piezas en nuestras colecciones llegaron de forma ilegítima.

**Alonso:** Entendemos esa distinción, Mariano. No venimos a pedir la devolución de todo indiscriminadamente. Venimos con una lista concreta, basada en evidencia documental.

**Mariano:** Me alegra oírlo. Pero conviene recordar dos cosas. La primera: a tenor de la Ley de Patrimonio Histórico Español, los bienes de las colecciones públicas son inalienables e imprescriptibles. Un museo no puede desprenderse de una pieza porque lo acuerde una mesa de negociación.

**Alonso:** Lo sabemos. ¿Y la segunda?

**Mariano:** La segunda: España ratificó la Convención de la UNESCO de 1970 en 1986. No podemos aplicarla a hechos anteriores como si hubiera estado vigente desde siempre.

**Alonso:** Con todo respeto, para el Perú los bienes arqueológicos son propiedad del Estado desde la ley de 1929. Lo que salió sin permiso no salió de las manos de nadie en particular: salió del Estado peruano. Eso no depende de cuándo firmó España una convención.

**Mariano:** Pero sí depende de qué norma aplica un juez español a una pieza que está en Madrid.

**Alonso:** Por eso estamos aquí sentados, y no delante de un juez. Preferimos un acuerdo a un pleito.

**Óscar:** (Interviniendo con cautela) Quizás sería útil empezar revisando esa lista juntos, para separar los casos claros de los que requieran más investigación.

**Fernando:** Me parece un buen punto de partida, Óscar. Alonso, ¿puede compartir los detalles?

**Alonso:** Con gusto. Hemos identificado cuarenta y tres piezas que, según nuestros archivos, salieron del Perú sin autorización entre 1970 y 1990, coincidiendo con periodos de inestabilidad institucional.

**Fernando:** ¿Dónde se encuentran esas piezas, exactamente?

**Alonso:** Treinta y una en el museo nacional, siete en otros museos estatales y cinco en instituciones autonómicas o provinciales. Una de ellas, un quipu, está en Cáceres.

**Mariano:** Cuarenta y tres piezas es un número considerable. Algunas de ellas llevan décadas catalogadas como parte permanente de nuestras colecciones.

**Alonso:** Entiendo su preocupación, Mariano, pero el tiempo transcurrido no legitima un origen ilícito.

**Mariano:** No estoy diciendo que lo legitime. Digo que, en algunos casos, la documentación de la época era distinta, y aplicar criterios actuales retroactivamente genera complicaciones legales serias.

**Alonso:** Y hay algo más. A raíz del caso de Ginebra, adjuntamos un anexo con doce piezas de colecciones públicas españolas cuya procedencia figura como ≪Colección Hartmann, Ginebra,

desde 1962≫ o ≪Colección familia Lavalle Ocampo, Buenos Aires, desde 1924≫.

**Mariano:** (Frunce el ceño) Esas piezas se compraron en subastas internacionales, con certificados y con catálogos de Londres, de París, de Múnich. No estamos hablando de huaqueros.

**Óscar:** Si me permite, Mariano, esos certificados los emitía la misma fundación que vendía. Según los registros de la aduana suiza, Hartmann declaró treinta y ocho piezas en 1962. En el mercado han circulado más de seiscientas con su nombre.

**Mariano:** Eso lo he leído en la prensa. Una serie de artículos muy vistosa, pero un periódico no es un peritaje.

**Óscar:** (Tras una pausa breve) Los datos aduaneros sí lo son. Y la fiscalía de Ginebra los ha incorporado a su causa.

**Alonso:** Y el inventario de los Lavalle Ocampo menciona la cultura ≪Sicán≫, un término que los arqueólogos empezaron a usar en los años setenta y ochenta. Difícilmente alguien lo escribió en 1924.

**Alonso:** Tampoco es casual la fecha, por cierto. 1924 es anterior a nuestra ley de 1929, igual que 1962 es anterior a la Convención. Quien inventó esos sellos sabía muy bien qué fechas necesitaba.

**Mariano:** Admito que hay indicios serios. Pero indicios contra una fundación y un taller de Buenos Aires, no contra la buena fe de mi museo.

**Fernando:** Nadie cuestiona aquí la buena fe de ningún museo, Mariano. Lo que se cuestiona es el papel que acompañaba a las piezas.

**Óscar:** Yo matizaría algo: quizás el enfoque no debería ser “todo o nada”, sino clasificar las piezas según el nivel de certeza documental que tengamos en cada caso.

**Fernando:** Coincido con Óscar. ¿Podríamos trabajar con tres categorías: casos claros, casos dudosos, y casos que requieran investigación adicional?

**Mariano:** ¿Y quién decide en qué categoría entra cada pieza?

**Fernando:** El equipo mixto, por consenso. Si no hay consenso, la pieza pasa automáticamente a investigación adicional.

**Alonso:** Con una condición: que ≪investigación adicional≫ no se convierta en un cajón donde se archivan los casos incómodos.

**Óscar:** Se podría fijar un plazo máximo para cada categoría. Ninguna pieza debería quedarse en investigación más de lo que dure el propio proceso.

**Mariano:** Eso me parece sensato.

**Alonso:** Nos parece razonable, siempre que el proceso tenga un calendario definido. Llevamos años esperando avances concretos.

**Mariano:** Entiendo la impaciencia, pero un proceso apresurado también puede generar errores que después sean difíciles de corregir.

**Alonso:** Mariano, la prudencia no puede convertirse en una excusa para la inacción indefinida.

**Fernando:** (Interviene, conciliador) Ambos tienen razón, en cierto sentido. Necesitamos rigor, pero también necesitamos resultados visibles.

**Alonso:** Y no somos los únicos que esperan resultados. Bolivia, Ecuador y Colombia han dicho públicamente que siguen esta negociación muy de cerca.

**Mariano:** Eso es justo lo que me preocupa. Lo que firmemos con el Perú, mañana nos lo pedirán tres países más.

**Alonso:** ¿Y sería tan terrible? Si un criterio es justo, es justo para todos.

**Fernando:** Esta mesa es bilateral y seguirá siéndolo. Pero no seamos ingenuos: lo que acordemos aquí se leerá con lupa en La Paz, en Quito y en Bogotá.

**Óscar:** Por eso conviene que cada criterio sea defendible por sí mismo, y no solo aceptable para un caso concreto.

**Mariano:** En eso, al menos, estamos de acuerdo.

**Óscar:** Si les parece, podríamos empezar por los casos más claros de esa lista, para generar confianza mutua antes de abordar los más complejos.

**Alonso:** Me parece un buen primer paso, aunque insisto en que necesitamos ver progreso también en los casos dudosos, no solo en los evidentes.

**Mariano:** Podemos comprometernos a revisar los casos dudosos en paralelo, aunque el ritmo dependerá de la disponibilidad de documentación.

**Alonso:** ¿Con qué plazo? Necesitamos una fecha, no una intención.

**Mariano:** Para el conjunto, no menos de dieciocho meses. Hay que pedir expedientes, consultar archivos, encargar análisis de laboratorio.

**Alonso:** Dieciocho meses es una eternidad. Nuestra propuesta es de seis.

**Fernando:** Permítanme una contrapropuesta: doce meses para el conjunto, con una revisión intermedia a los seis, y los casos claros resueltos antes.

**Alonso:** Podemos aceptar doce, con la salvedad de que los casos claros queden cerrados en el primer trimestre.

**Mariano:** El primer trimestre es muy ajustado… Pero lo intentaremos.

**Fernando:** Perfecto. Propongo que fijemos una primera reunión técnica para dentro de un mes, con un equipo mixto que revise caso por caso.

**Alonso:** De acuerdo, siempre que ese equipo incluya representantes designados directamente por nuestro ministerio, no solo por el museo.

**Mariano:** Eso puede acordarse, sin problema.

**Óscar:** Sugeriría también que el equipo pueda solicitar información a otras instituciones españolas, no solo al museo nacional. Varias piezas de la lista están en museos provinciales.

**Fernando:** Tomamos nota. Escribiré a los directores afectados esta misma semana, incluido el de Cáceres.

**Mariano:** Ya le adelanto, Fernando, que en Cáceres no van a recibir la carta con mucha alegría. Ya están revisando la donación entera.

**Fernando:** Lo sé. Por eso es mejor que les llegue por escrito y desde aquí, y no por la prensa.

**Fernando:** Y precisamente sobre la prensa: les pido que, mientras dure el proceso, la comunicación sea conjunta, mediante notas acordadas por ambas partes.

**Alonso:** Lo entiendo, aunque en Lima la prensa nos pregunta cada día. No puedo prometer silencio, solo prudencia.

**Mariano:** Con prudencia nos basta.

**Óscar:** Y, si me permiten, que las notas no incluyan nombres de asesores. El protagonismo debe ser de las instituciones.

**Fernando:** De acuerdo. Que conste así.

**Fernando:** Entonces démoslo por cerrado por hoy. ¿Alguna objeción antes de levantar la sesión?

**Alonso:** Ninguna de nuestra parte. Gracias por la disposición a avanzar.

**Óscar:** Si me permiten, solo añadiría que documentar bien este proceso, paso a paso, también servirá como precedente útil para casos similares con otros países.

**Fernando:** Buen punto, Óscar. Quedará registrado en el acta. Gracias a todos por esta primera sesión.

**Mariano:** (En el pasillo, en voz baja) Fernando, ¿tienes un minuto?

**Fernando:** Claro, dime.

**Mariano:** ¿De dónde has sacado a ese Lescano? Habla de la aduana suiza como si hubiera estado allí.

**Fernando:** Es bueno en lo suyo. Me lo recomendaron personas de mi entera confianza.

**Mariano:** Ya. ¿Y sabe que soy yo quien tiene que volver al museo y explicarle al patronato por qué hay doce piezas nuestras en un anexo?

**Fernando:** Lo sabe. Y yo también. Mira, Mariano, si esas piezas están limpias, el anexo te dará la razón. Si no lo están, mejor que lo descubramos nosotros que un juez.

**Mariano:** (Suspira) Tú siempre tan diplomático.

**Fernando:** Es mi oficio. El tuyo es cuidar las piezas. No son trabajos tan distintos como crees.

**Mariano:** Puede ser. Pero el que sale en los periódicos si algo se tuerce soy yo.

**Fernando:** Saldremos los dos, tranquilo. Para eso firmamos el acta juntos.

**Alonso:** (En la salida, a Óscar) Señor Lescano, una pregunta, si me permite. Me sorprendió que conociera la cifra de las treinta y ocho piezas. En Lima tardamos semanas en confirmarla con Berna.

**Óscar:** Leo mucho, y despacio. En este terreno no hay otra manera.

**Alonso:** Una buena costumbre. ¿Y qué opina usted, sinceramente? ¿Saldrá algo de aquí?

**Óscar:** Saldrá algo si nadie se levanta de la mesa. Lo demás es trabajo.

**Alonso:** (Sonríe apenas) Entonces nos vemos en un mes, con trabajo.

**Óscar:** En un mes.

## 87화 · 부작 내 2화

한 달 후, 스페인-페루 합동 실무위원회 회의가 열립니다. 명단에 오른 구체적 유물 사례들을 하나씩 검토하며, 이번엔 훨씬 날카로운 반박과 재반박이 오갑니다. 매수된 공무원의 수출허가서, 제네바 경매 카탈로그에 갑자기 나타난 황금 가면, 그리고 국립박물관이 'Hartmann' 출처로 사들인 모체 토기 두 점이 제네바 압수 창고의 재고번호와 겹친다는 사실까지 드러나면서, 마리아노의 방어선이 처음으로 흔들립니다.

**Fernando:** Buenos días. Antes de empezar, ¿hay alguna observación al acta de la sesión anterior?

**Alonso:** Una sola. Pedimos que conste que el plazo de doce meses se aceptó con la salvedad del primer trimestre para los casos claros.

**Mariano:** Sin objeción. Así se dijo.

**Fernando:** Queda incorporado. El equipo mixto ha trabajado estas semanas con los expedientes, y hoy revisaremos los primeros casos en la mesa.

**Alonso:** Nuestro equipo ha traído copias certificadas de los expedientes del Instituto Nacional de Cultura de aquellos años.

**Mariano:** Y el nuestro, los libros de registro de entrada del museo desde 1970.

**Fernando:** Pues que hablen los papeles.

**Fernando:** Bien, empecemos con el primer caso de la lista: el manto paracas catalogado como pieza siete.

**Alonso:** Según nuestros archivos, esa pieza fue exportada en 1978 sin el permiso correspondiente del Instituto Nacional de Cultura.

**Mariano:** Discrepo respetuosamente con esa conclusión. Tenemos un certificado de exportación fechado ese mismo año, firmado por un funcionario del propio instituto.

**Alonso:** Ese funcionario fue destituido dos años después por corrupción, precisamente por emitir certificados irregulares.

**Mariano:** Eso no invalida automáticamente el documento en el momento en que se emitió. Era válido según los procedimientos vigentes entonces.

**Alonso:** Le adjunto la sentencia de 1981. En ella figuran once certificados concretos, y el del manto está entre ellos, con su número de registro.

**Mariano:** (Revisa el documento en silencio) Aun así, el museo lo adquirió en 1979 a un anticuario de Madrid, de buena fe, pagando un precio de mercado.

**Alonso:** No dudo de que pagaran. Pero el artículo 464 de su propio Código Civil dice que la posesión de buena fe de un bien mueble equivale al título, salvo para quien haya sido privado ilegalmente de él. Y el Perú lo fue.

**Mariano:** Eso habría que discutirlo ante un tribunal, no aquí.

**Óscar:** Matizo algo, Mariano: el hecho de que el procedimiento fuera formalmente correcto no significa que el resultado lo fuera. Ahí hay una diferencia importante.

**Mariano:** Entiendo la distinción, pero no podemos anular retroactivamente documentos oficiales solo porque después se descubrió que quien los firmó era corrupto.

**Alonso:** Eso es exactamente lo que deberíamos poder hacer cuando hay pruebas de que el documento se obtuvo de forma fraudulenta.

**Fernando:** Alonso tiene un punto válido ahí, Mariano. Si el origen del permiso está viciado, el permiso mismo pierde legitimidad.

**Mariano:** Comprendo el argumento, pero eso abre la puerta a cuestionar cualquier documento de esa época, y necesitamos límites claros, o esto no va a terminar nunca.

**Óscar:** Es un problema que no se quedó en los años setenta. Todavía hoy hay mercancía que sale de una zona franca reclasificada como ≪réplica≫ o ≪artesanía decorativa≫, con un sello impecable. El sello es real; lo que describe, no.

**Mariano:** No estamos hablando de zonas francas, señor Lescano, sino de un certificado del Estado peruano.

**Óscar:** Precisamente por eso lo menciono: en los dos casos, la forma es correcta y el fondo es falso. Lo que necesitamos es una regla para distinguirlos.

**Óscar:** Quizás la solución sea establecer un criterio: si el funcionario que firmó fue después condenado específicamente por emitir permisos irregulares, el documento se presume inválido, salvo prueba en contra.

**Alonso:** Ese criterio nos parece razonable.

**Mariano:** Puedo aceptarlo, aunque insisto en que cada caso debería revisarse individualmente, no de forma automática.

**Fernando:** Que conste en el acta como criterio primero: presunción de invalidez para certificados firmados por funcionarios condenados por emitirlos, con revisión individual y salvo prueba en contra.

**Alonso:** Y el manto, en consecuencia, ¿pasa a casos claros?

**Mariano:** (Tras un silencio) Pasa a casos claros. Pero pido que la devolución se haga con un protocolo de conservación firmado por ambos equipos. Es un textil de dos mil años.

**Alonso:** Concedido. Nadie quiere ese manto más intacto que nosotros.

**Fernando:** ¿Algún otro certificado de esa misma sentencia afecta a piezas de la lista?

**Alonso:** Dos más: las piezas catorce y treinta. Proponemos aplicarles el mismo criterio sin volver a debatirlo.

**Mariano:** De acuerdo, pero con revisión individual, como hemos dicho.

**Fernando:** De acuerdo. Pasemos al segundo caso: la máscara de oro catalogada como pieza doce.

**Alonso:** Esta es más compleja. No tenemos documentación de exportación, legal o ilegal. Simplemente aparece en un catálogo de subasta en Ginebra en 1985, sin historial previo.

**Mariano:** Eso, precisamente, juega a nuestro favor. Sin prueba de exportación ilegal, no hay base para exigir la devolución.

**Alonso:** Discrepo. La ausencia de documentación de origen es en sí misma una señal de alerta en este tipo de piezas. Las que salen legalmente suelen tener registro.

**Mariano:** Eso es una inferencia, no una prueba.

**Óscar:** Una inferencia con bastantes antecedentes. No sería la primera pieza que pasa años guardada en un almacén de Ginebra antes de aparecer, de repente, en un catálogo con un pasado limpio.

**Mariano:** ¿Insinúa algo concreto sobre esta máscara?

**Óscar:** No. Hablo de un patrón documentado, nada más. Sobre esta máscara en concreto no sé más que lo que dice el expediente.

**Óscar:** Quizás podríamos aplicar un principio distinto para estos casos, en el espíritu de la Convención de la UNESCO de 1970: cuando no hay ningún historial documentado antes de cierta fecha, se solicita al poseedor actual que aporte pruebas de adquisición legítima.

**Fernando:** Eso invierte la carga de la prueba, Óscar. ¿No le parece un poco agresivo?

**Óscar:** Entiendo la objeción, pero es una práctica ya aceptada en otros marcos internacionales de restitución, precisamente para piezas sin historial claro.

**Óscar:** El Convenio de UNIDROIT de 1995, que han ratificado tanto España como el Perú, va en esa dirección: quien quiera que se le reconozca la buena fe tiene que demostrar que actuó con la

diligencia debida.

**Alonso:** Apoyamos esa propuesta.

**Mariano:** Me preocupa el precedente que sienta, pero puedo aceptarlo como excepción para piezas sin ningún historial anterior a 1970.

**Fernando:** ¿Y en concreto, para la máscara?

**Mariano:** El museo la compró en 1987, dos años después de esa subasta de Ginebra. Pediré al archivo el expediente completo de compra. Si no aparece nada anterior a 1970, no la defenderé.

**Alonso:** Aceptamos la salvedad. Pero que conste también que un historial fabricado no cuenta como historial.

**Mariano:** ¿Qué quiere decir con eso?

**Alonso:** Que un sello Hartmann o Lavalle Ocampo, sin otra prueba, se considerará como si no existiera.

**Mariano:** Eso nos lleva directamente al anexo.

**Fernando:** Y al anexo vamos, entonces. Bien, avancemos con ese criterio para el caso doce. Antes de cerrar, el equipo técnico pidió tratar hoy las piezas veintiséis y veintisiete.

**Alonso:** Dos botellas de asa estribo mochicas, adquiridas por el museo nacional en 2014 en una subasta de Múnich, con procedencia ≪Colección Hartmann, Ginebra, desde 1962≫.

**Mariano:** Las compramos con un informe de procedencia completo, con la consulta a la base de datos de bienes robados de Interpol, todo en regla. Lo decidió mi predecesor, pero yo habría hecho lo mismo.

**Óscar:** No lo dudo. Pero hay un detalle que el equipo técnico ha confirmado esta semana. ¿Puedo, Fernando?

**Fernando:** Adelante.

**Óscar:** La botella veintiséis lleva en el catálogo de Múnich el número de inventario HK-047. Ese mismo número aparece en una caja incautada en el almacén de Ginebra, en la lista que la fiscalía suiza ha remitido a la Brigada de Patrimonio Histórico.

**Mariano:** (Pálido) ¿El mismo número?

**Óscar:** El mismo, según la lista oficial.

**Mariano:** Un momento. ¿Cómo ha llegado esa lista a este comité? Esa causa está abierta.

**Fernando:** La Brigada ha autorizado compartir únicamente los números de inventario, no el resto del procedimiento. Lo he comprobado personalmente.

**Mariano:** Bien. No quiero que mañana nos acusen de contaminar una investigación.

**Óscar:** Lo entiendo. Y hay algo más: la caja de Ginebra no contiene una botella mochica, sino un textil. Los números se reutilizaban.

**Alonso:** Es decir, que el ≪inventario de 1962≫ era un talonario.

**Mariano:** (Tarda en responder) Pagamos esas piezas con dinero público, con todos los informes que se pedían entonces. Si esto es cierto, nos engañaron a nosotros también.

**Fernando:** Nadie lo pone en duda, Mariano. Que el museo haya sido engañado no lo convierte en culpable. Pero tampoco convierte las botellas en legítimas.

**Mariano:** Lo sé. (Respira) Propongo lo siguiente: que las dos botellas pasen a casos dudosos, a la espera de que la justicia suiza confirme el uso del número, y que mientras tanto queden en depósito temporal en el museo, retiradas de exposición.

**Alonso:** Lo aceptamos, con la salvedad de que el depósito tenga fecha de caducidad y de que nuestros especialistas puedan examinarlas.

**Mariano:** De acuerdo. Las puertas del almacén estarán abiertas.

**Fernando:** Gracias, Mariano. Sé que no es fácil.

**Alonso:** Permítanme añadir algo, aunque no sea un caso de esta lista. Ecuador nos ha hecho saber que en 2023 la aduana de Algeciras dejó pasar nueve piezas de oro quimbaya declaradas como recuerdos turísticos, sin peritaje.

**Mariano:** Eso es colombiano, no peruano. Y no es asunto de este comité.

**Alonso:** No lo es. Pero el contenedor salió de la misma ruta que llevaba piezas nuestras. Si España no mejora sus controles, lo que devolvamos por una puerta volverá a entrar por otra.

**Fernando:** Lo recojo. Propondré una cláusula de cooperación con la Brigada de Patrimonio Histórico y con Aduanas para el texto final. No resuelve todo, pero es lo que está en nuestra mano.

**Alonso:** Con eso nos damos por satisfechos, de momento.

**Mariano:** Sí quiero dejar constancia de algo: el museo nacional colaborará con la Brigada en todo lo que se le pida. No tenemos nada que esconder.

**Alonso:** Lo agradecemos. Y lo anotamos.

**Fernando:** ¿Algún caso más antes de cerrar la sesión de hoy?

**Alonso:** Sí, uno más: el quipu catalogado como pieza diecinueve, que actualmente se conserva en el Museo Iberoamericano de Cáceres, un museo regional.

**Mariano:** Ese caso es delicado, porque no implica al museo nacional, sino a una institución tercera.

**Mariano:** Además, el quipu llegó allí con la donación de un coleccionista particular, en 2019. Ciento dieciocho piezas. El museo ya ha anunciado que revisa cuarenta y una.

**Alonso:** Lo sabemos. Y el quipu figura con procedencia ≪Colección familia Lavalle Ocampo, Buenos Aires, desde 1924≫.

**Mariano:** Joaquín es un buen director, que conste. Él no compró nada; lo recibió.

**Alonso:** No lo dudamos. Pero el quipu tampoco eligió a quién se lo regalaban.

**Óscar:** (Toma una nota y guarda silencio unos segundos) Entonces quizás convendría posponer ese caso específico hasta que la institución tercera esté representada en la mesa.

**Fernando:** Estoy de acuerdo. Lo dejamos pendiente para la próxima sesión, con la institución correspondiente presente.

**Alonso:** Aceptable. Hemos avanzado más hoy de lo que esperaba, la verdad.

**Fernando:** Eso es buena señal. Sigamos así.

**Mariano:** (Recogiendo sus papeles, a Fernando, en voz baja) Lo del número HK me ha dejado tocado, te lo confieso.

**Fernando:** Lo has manejado bien. Has propuesto el depósito tú mismo, y eso Alonso no lo va a olvidar.

**Mariano:** Lo que me preocupa es Joaquín. Lo conozco hace veinte años. Ese quipu es lo mejor que tiene, y no va a venir a ceder.

**Fernando:** Pues tendremos que escucharle antes de pedirle nada.

**Fernando:** (Más tarde, a Óscar, junto a la ventana) ¿Conoce usted bien el expediente del quipu?

**Óscar:** Mejor de lo que me gustaría. Y por eso mismo no puedo usar nada que no esté en los papeles de esta mesa.

**Fernando:** Lo sé. Ni se lo pediría.

**Fernando:** ¿Y usted cómo está? Hoy ha estado cerca de cosas que conoce demasiado bien.

**Óscar:** Bien. Es raro oír esos números en voz alta en una sala como esta. Allí eran cajas detrás de una cinta; aquí son líneas de un acta.

**Óscar:** Lo único que le pido yo es que, cuando venga el director de Cáceres, no le pongamos contra la pared desde el primer minuto. Ese hombre no compró nada.

**Fernando:** Lo tendré en cuenta. Aunque sospecho que vendrá ya con la espalda pegada a la pared.

## 88화 · 부작 내 3화

키푸(매듭문자) 건을 다루기 위해 카세레스 이베로아메리카 박물관(MIC) 관장 호아킨(Joaquín)이 새로 참석하면서, 협상은 예상치 못한 강경 반발에 부딪힙니다. 호아킨은 키푸가 돈 에두아르도의 선의의 기증으로 들어왔고, 공공 소장품은 양도할 수 없으며, 작은 지역 박물관만 희생양이 되고 있다고 항변합니다. 볼리비아 코로마 직물의 선례와 제3국 대사관들의 관심까지 겹치며 대화는 점점 날카로워지고, 결국 명백한 교착 상태에 이릅니다.

**Fernando:** Bienvenido, Joaquín, director del Museo Iberoamericano de Cáceres, que custodia el quipu. Gracias por unirse a esta sesión para tratar ese caso.

**Joaquín:** Fernando, con todo respeto, me temo que no vengo con buenas noticias. Nuestra postura es que esa pieza no debería ni siquiera estar en esta lista.

**Alonso:** (Sorprendido) ¿Puede explicar por qué?

**Joaquín:** Porque el quipu llegó a nuestra institución mediante una donación privada, no directamente desde el museo nacional. La cadena de responsabilidad es distinta.

**Joaquín:** Fue en 2019. El patronato aceptó la donación completa, ciento dieciocho piezas, con la documentación que el donante aportó y con un informe de tasación. Se siguió el procedimiento al pie de la letra.

**Alonso:** El procedimiento, quizá. Pero la documentación del quipu remite a una colección de Buenos Aires de la que ya sabemos bastante.

**Joaquín:** Y por eso fuimos nosotros, y nadie más, quienes anunciamos una revisión de cuarenta y una piezas y pedimos un peritaje al Perú y a Bolivia. Nadie puede decir que hayamos escondido nada.

**Alonso:** ¿Sabe usted cuánto se dedujo el donante en sus impuestos por esa donación?

**Joaquín:** Eso es asunto de Hacienda, no mío. Nosotros no cobramos nada; recibimos.

**Mariano:** Y Hacienda ya lo está revisando, según la prensa.

**Fernando:** Dejemos que Hacienda haga su trabajo. No es materia de esta mesa.

**Alonso:** Una donación no cambia el origen ilícito de la pieza, Joaquín. Si salió de Perú sin autorización, sigue siendo una exportación ilegal, sin importar cuántas manos haya pasado después.

**Alonso:** Nadie puede donar lo que no le pertenece. Si el donante no tenía un título válido, tampoco pudo transmitírselo a su museo.

**Joaquín:** Discrepo totalmente. Nosotros actuamos de buena fe al aceptar la donación. Penalizarnos por eso sienta un precedente peligrosísimo para cualquier institución que reciba donaciones en el futuro.

**Mariano:** Joaquín tiene un punto, Alonso. Si empezamos a exigir devoluciones de piezas donadas de buena fe, ningún museo va a querer aceptar donaciones nunca más.

**Alonso:** Eso suena más a una amenaza que a un argumento.

**Joaquín:** No es una amenaza, es una consecuencia lógica. Y, francamente, empiezo a sentir que este proceso se está convirtiendo en una cacería, más que en una negociación de buena fe.

**Fernando:** Joaquín, por favor, moderemos el tono.

**Joaquín:** Perdón, pero no voy a aceptar que mi institución sea tratada como cómplice de un delito que no cometió.

**Joaquín:** Y permítanme decir algo más, porque si no lo digo hoy no lo diré nunca. El museo nacional tiene miles de piezas. Nosotros tenemos tres salas, un presupuesto ridículo y un quipu que traen a ver los colegios de toda la provincia. ¿Y a quién le piden primero que devuelva su pieza más importante? A nosotros.

**Mariano:** Eso no es exacto, Joaquín. En la lista hay treinta y una piezas nuestras. No te piden a ti lo que no nos pidan a nosotros.

**Joaquín:** Treinta y una entre miles, Mariano. Para mí es una entre ciento dieciocho, y es la que da sentido a todo lo demás.

**Alonso:** Le entiendo, de verdad. Pero el tamaño de un museo no cambia la historia de una pieza.

**Alonso:** Mire lo que está pasando con los textiles de Coroma que aparecieron en el almacén de Ginebra. Bolivia no está en esta mesa, pero la comunidad lo ha dicho con toda claridad: esos textiles nunca fueron de nadie que pudiera venderlos. Eran de la comunidad entera.

**Mariano:** Bolivia no forma parte de esta negociación, Alonso.

**Alonso:** No. Pero su caso sí forma parte de lo que todos hemos aprendido este año.

**Joaquín:** Con todos mis respetos, un textil ceremonial robado hace pocos años a una comunidad viva no es lo mismo que un quipu de quinientos años.

**Alonso:** Un quipu es un registro, Joaquín. Cuentas, censos, quizá nombres. Es la memoria escrita de una comunidad andina. Se parece a esos textiles mucho más de lo que usted cree.

**Joaquín:** Entonces que lo decida un perito, no una mesa política.

**Alonso:** Los peritos ya están trabajando. Su propio museo pidió nuestro peritaje, ¿lo recuerda?

**Joaquín:** Lo pedí para saber, no para que se use como sentencia contra mí.

**Fernando:** Nadie habla de sentencias, Joaquín.

**Óscar:** Creo que el problema es que estamos mezclando dos cuestiones distintas: la legitimidad del origen de la pieza, y la responsabilidad de quien la posee actualmente. Son cosas separadas.

**Joaquín:** Para mí no son separadas en absoluto. Si me quitan la pieza, la responsabilidad recae sobre mí, lo entienda usted como lo entienda.

**Joaquín:** Además, aunque quisiera, no podría firmar su salida. Nuestras colecciones son de titularidad pública, dependen de la Diputación. A tenor de la Ley de Patrimonio Histórico Español, son inalienables. Ningún director puede sacar una pieza de su inventario porque se lo pidan en Madrid.

**Mariano:** En eso tiene razón. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, y lo dije el primer día.

**Alonso:** Es decir, que la inalienabilidad sirve para blindar precisamente lo que entró mal.

**Joaquín:** Sirve para que los museos públicos no se vacíen según sople el viento. Esa ley protege también el patrimonio que ustedes tienen allí, no lo olvide.

**Óscar:** Si me permiten, la inalienabilidad protege lo que es válidamente de una institución. La pregunta previa es si una donación pudo transmitir un título que quizá nunca existió.

**Joaquín:** (Mirándolo fijamente) ¿Está insinuando que el donante no tenía título? ¿Usted sabe algo que yo no sepa, señor Lescano?

**Óscar:** (Tras un instante) Digo que es la pregunta que su propia revisión tendrá que responder. Nada más.

**Joaquín:** Pues mi revisión todavía no ha terminado, y no voy a adelantarle conclusiones a nadie.

**Fernando:** ¿Cuándo espera tener conclusiones?

**Joaquín:** En seis meses, si los peritos cumplen los plazos. Antes es imposible.

**Alonso:** Seis meses más, después de cuarenta años.

**Joaquín:** Cuarenta años en los que nadie del Perú pidió nada a mi museo, por cierto.

**Alonso:** Porque nadie sabía que el quipu estaba allí. La donación no se anunció en Lima, precisamente.

**Alonso:** (Con la voz más tensa) Llevamos dos sesiones avanzando con buena voluntad, y ahora aparece una nueva institución diciendo que ni siquiera reconoce el marco que hemos acordado.

**Fernando:** Entiendo la frustración, Alonso, pero necesitamos que todas las partes se sientan representadas en este proceso.

**Alonso:** Empiezo a dudar de que este proceso vaya a llegar a ningún sitio, si cada vez que avanzamos aparece una nueva objeción.

**Mariano:** Eso no es justo, Alonso. Hemos cedido en varios puntos ya.

**Alonso:** Han cedido en los casos más fáciles. El quipu es exactamente el tipo de caso donde se ve si hay voluntad real, o solo gestos simbólicos.

**Mariano:** ¿Fáciles? Hace un mes retiré de exposición dos botellas compradas con dinero público. No me parece un gesto simbólico.

**Alonso:** Y se lo reconozco, Mariano. Pero no basta con reconocer los casos en los que el engaño ya es evidente para todo el mundo.

**Joaquín:** Sigo sin estar dispuesto a devolver esa pieza sin una revisión legal completa, independiente de este comité.

**Alonso:** (Se levanta) Entonces no sé qué sentido tiene seguir en esta mesa hoy.

**Fernando:** Alonso, por favor, no lleguemos a eso. Propongo una pausa.

**Alonso:** (Se sienta de nuevo, con esfuerzo) Una pausa, sí. Pero quiero que quede claro: si esto no avanza pronto, mi gobierno va a considerar llevar el caso a instancias internacionales.

**Joaquín:** Eso sería, en mi opinión, un error innecesario.

**Alonso:** Puede ser. Pero no seríamos los únicos. Esta mañana la embajada de Ecuador ha pedido una copia del acta, y Bolivia ha recordado en un comunicado que espera un trato equivalente para sus piezas.

**Mariano:** ¿Lo ves, Fernando? Ya no estamos negociando con un país, sino con cuatro.

**Fernando:** Estamos negociando con uno, Mariano. Los demás miran. Y precisamente porque miran, no podemos permitirnos un portazo.

**Joaquín:** Pues que miren. Yo no tengo nada de lo que avergonzarme.

**Alonso:** Nadie le ha pedido que se avergüence. Le hemos pedido una pieza.

**Óscar:** (En voz baja, a Fernando) Esto se ha complicado más de lo esperado.

**Fernando:** (Asiente, preocupado) Necesitamos encontrar una salida antes de la próxima sesión, o corremos el riesgo de perder todo lo avanzado.

**Fernando:** (En voz alta) Señores, se suspende la sesión durante veinte minutos. Que conste en el acta que el caso diecinueve queda sin acuerdo.

**Alonso:** Que conste también que la delegación peruana sigue dispuesta a negociar.

**Fernando:** Constará.

**Mariano:** (Junto a la máquina de café, a Joaquín) Joaquín, te has pasado.

**Joaquín:** ¿Que me he pasado? Mariano, vosotros tenéis treinta y una piezas en la lista y un presupuesto con seis ceros. Yo tengo el quipu y tres vigilantes.

**Mariano:** Lo sé. Pero si te enrocas, el Perú se va a la UNESCO y nos arrastra a todos. A ti el primero.

**Joaquín:** ¿Tú has leído lo que publicó aquel periódico sobre la donación?

**Mariano:** Lo leí, sí. Como todo el mundo.

**Joaquín:** Pues imagínate cómo estoy. Un museo que aceptó una donación con la mejor de las intenciones aparece en una serie sobre tráfico de antigüedades. Mi patronato está aterrado, y la Diputación me llama cada dos días.

**Mariano:** Razón de más para salir de aquí con una solución, y no con un portazo.

**Joaquín:** ¿Y qué solución? ¿Mandar el quipu a Lima y colgar una foto en la vitrina vacía?

**Mariano:** No lo sé, Joaquín. Pero hace un mes yo también pensaba que mis botellas eran intocables.

**Joaquín:** (Mira su vaso de café sin beber) Tus botellas no las eligió nadie de tu equipo. El quipu lo puse yo en el centro de la sala. Lo coloqué con mis propias manos.

**Mariano:** Por eso te duele. No por el patronato.

**Joaquín:** ¿Y tú qué harías en mi lugar?

**Mariano:** Escuchar a ese Lescano. No sé de dónde ha salido, pero no busca ganar; busca que salgamos de aquí con algo.

**Joaquín:** Eso es lo que me inquieta. Nadie es tan desinteresado.

**Alonso:** (En el otro extremo del pasillo, a Óscar) Perdone que me haya levantado. No es mi costumbre.

**Óscar:** No tiene que disculparse conmigo. Se notaba que llevaba tiempo conteniéndose.

**Alonso:** Años, señor Lescano. Años de cartas sin respuesta. Y ahora que por fin nos sentamos, aparece un museo pequeño y todos se ponen de su lado.

**Óscar:** Nadie se ha puesto de su lado. Le están escuchando, que es distinto. Ese director tiene miedo, y el miedo hace hablar fuerte.

**Alonso:** ¿Y usted? Usted parece la única persona en esta sala que no tiene nada que perder.

**Óscar:** (Sonríe sin alegría) Todos tenemos algo que perder, Alonso. Yo también.

**Alonso:** ¿Sabe lo que me dijo mi ministra antes de venir? ≪No vuelvas con fotos; vuelve con piezas≫.

**Óscar:** Las fotos también cuentan, a veces. Pero entiendo lo que quiere decir.

**Alonso:** Entonces piense rápido, por favor. Porque si la próxima sesión es igual que esta, no sé si mi ministra me dejará volver.

**Óscar:** Pensaré. Se lo prometo.

**Fernando:** (Más tarde, ya vacía la sala) ¿Tiene algo?

**Óscar:** Todavía no. Pero creo que estamos discutiendo la pregunta equivocada. Nadie en esta mesa quiere lo mismo que el otro... salvo que todos quieren que el quipu esté bien cuidado.

**Fernando:** Eso no basta para un acuerdo.

**Óscar:** No. Pero quizá baste para empezar uno.

**Fernando:** ¿Y por dónde empezaría?

**Óscar:** Por lo que cada uno no puede ceder. Alonso no puede volver a Lima sin que se reconozca que el quipu es peruano. Joaquín no puede volver a Cáceres con una vitrina vacía. Y Mariano no puede firmar nada que rompa la inalienabilidad.

**Fernando:** Tres imposibles.

**Óscar:** O tres condiciones. Depende de cómo se escriban.

## 89화 · 부작 내 4화

일주일 후, 스페인 문화부 장관이 잠시 참석해 협상에 대한 정부의 강력한 지지 의사를 표명하고, 공공 소장품의 양도 불가 원칙을 넘어설 법적 수단을 마련하겠다고 약속합니다. 이후 오스카가 '소유권(titularidad)'과 '물리적 보관(custodia)'을 분리하는 창의적인 절충안을 제시하면서 교착 상태가 풀리기 시작합니다. 회의가 끝난 뒤 문화부 앞에서 한 기자가 '오스카 레스카노'의 정체를 묻는 순간, 알바로는 자신이 스스로 건 약속을 다시 떠올립니다.

**Ministro:** (Entra brevemente) Señores, disculpen la interrupción. Solo quería decirles personalmente que este proceso tiene todo el respaldo del gobierno.

**Fernando:** Gracias, ministro. Se lo agradecemos mucho.

**Ministro:** Lo digo con conocimiento de causa. Después de lo que hemos sabido este año, del almacén de Ginebra, de esos sellos inventados, España no puede ser el país que espera a que le obliguen. Tiene que ser el país que limpia sus propias vitrinas.

**Alonso:** Le agradezco esas palabras, ministro. En Lima se escucharán con atención.

**Ministro:** Y no solo en Lima, me temo. Esta semana he recibido cartas de las embajadas de Bolivia, Ecuador y Colombia. Todas dicen, con distintas palabras, lo mismo: que están mirando.

**Mariano:** Ministro, si me permite una pregunta franca. Varias piezas de la lista pertenecen a colecciones públicas, y la ley dice que son inalienables. ¿Cómo pretende el gobierno resolver eso?

**Ministro:** Con la ley, Mariano, no contra ella. He pedido a la Abogacía del Estado un informe sobre el instrumento jurídico adecuado. Si hace falta un acuerdo del Consejo de Ministros, lo llevaremos al Consejo de Ministros.

**Alonso:** Ministro, una pregunta desde nuestra parte: ¿apoyará España las peticiones del Perú ante la justicia suiza por las piezas peruanas del almacén de Ginebra?

**Ministro:** Ya lo estamos haciendo, a través de la Brigada de Patrimonio Histórico y de la comisión rogatoria. Lo que esté en manos españolas, lo pondremos sobre la mesa.

**Alonso:** Le tomo la palabra.

**Joaquín:** Y a los museos pequeños, ministro, ¿quién nos protege? Porque la factura siempre acaba pagándola el último de la fila.

**Ministro:** Ningún museo va a pagar solo esta factura, se lo aseguro. Si un museo regional pierde una pieza, el ministerio estará a su lado: con medios, con programas de difusión, con lo que haga falta.

**Joaquín:** Tomo nota de sus palabras. Y espero que consten en el acta.

**Ministro:** Que consten. (Sonríe brevemente) Confío en que encontrarán una solución razonable. Los dejo continuar.

**Alonso:** Un gesto significativo, hay que reconocerlo.

**Joaquín:** Un gesto, sí. Veremos si llega también un presupuesto.

**Fernando:** Bien, retomemos donde lo dejamos. ¿Alguna idea nueva desde la última sesión?

**Óscar:** De hecho, sí. He estado pensando en el caso del quipu, y creo que quizás estamos planteando el problema de forma equivocada.

**Joaquín:** Le escucho.

**Óscar:** ¿Qué les parecería separar dos cosas que hemos estado tratando como una sola: la titularidad legal de la pieza, y su ubicación física?

**Alonso:** Continúe.

**Óscar:** Propongo que la titularidad se reconozca formalmente como peruana, mediante un depósito legal permanente. Pero que la pieza permanezca físicamente en el museo regional, bajo un acuerdo de préstamo indefinido, con garantías de conservación y seguro a cargo de la institución que la custodia.

**Joaquín:** (Pensativo) Eso significaría que seguiríamos exhibiéndola, aunque legalmente ya no fuera nuestra.

**Óscar:** Exacto. Ustedes conservan el acceso público a la pieza y la responsabilidad de su cuidado, y Perú recupera el reconocimiento legal que exige.

**Mariano:** Pero seguimos con el mismo problema que planteó Joaquín la semana pasada. Si el quipu es de titularidad pública, el museo no puede cederlo. Ni la propiedad ni nada.

**Fernando:** Para eso he invitado hoy a la abogada del Estado que lleva el informe. Por favor.

**Abogada del Estado:** Gracias. La clave, a nuestro juicio, es que aquí no habría enajenación. El acuerdo no diría que el museo cede la pieza, sino que reconoce que la donación no pudo

transmitir una titularidad que el donante no tenía.

**Joaquín:** Es decir, que el quipu nunca habría sido realmente nuestro.

**Abogada del Estado:** Es decir, que el museo lo recibió de buena fe, pero sin un título válido detrás. Reconocer eso no vulnera la inalienabilidad, porque no se puede enajenar lo que nunca se adquirió válidamente.

**Mariano:** ¿Y eso requiere el acuerdo del Consejo de Ministros que mencionó el ministro?

**Abogada del Estado:** Requiere, como mínimo, un convenio firmado por la administración titular, en este caso la Diputación, con la conformidad del ministerio. Lo estamos preparando.

**Joaquín:** La Diputación tendrá que votarlo en pleno.

**Abogada del Estado:** La Diputación tendrá nuestro informe la semana que viene.

**Joaquín:** (Con amargura) Dicho así, mi museo queda como el que se tragó el engaño.

**Óscar:** No tiene por qué quedar así. El acta puede evitar los adjetivos. Bastaría con decir que, a tenor de la información disponible, no consta un título válido de salida del Perú. Sin nombres, sin juicios sobre nadie.

**Joaquín:** ¿Sin el nombre del donante?

**Óscar:** Sin el nombre del donante. Lo que haya hecho o dejado de hacer el donante lo están viendo otras instancias. Esta mesa no tiene por qué repetirlo.

**Joaquín:** (Tras un largo silencio) Eso lo puedo llevar a mi patronato. Lo otro, no.

**Alonso:** (Considerándolo) Es una fórmula interesante. ¿Se ha aplicado antes en casos similares?

**Óscar:** Sí, en varios acuerdos de restitución con otros países europeos en la última década. No es una solución perfecta, pero ha funcionado razonablemente bien.

**Alonso:** Ahora bien, no me gusta la palabra ≪indefinido≫. Nosotros preferiríamos un depósito temporal, renovable por periodos de cinco años, en lugar de un comodato sin fecha.

**Óscar:** Comodato o depósito, lo importante es que la titularidad quede escrita en la primera línea y la custodia en la segunda. Lo demás son plazos.

**Joaquín:** Cinco años es poco para un museo que tiene que planificar sus salas y sus programas escolares.

**Alonso:** Renovable, he dicho. Si el museo cumple, no vemos motivo para no renovarlo.

**Mariano:** Desde el punto de vista del museo nacional, no tenemos objeción a ese modelo, siempre que se documente con claridad.

**Joaquín:** (Tras una pausa) Podría aceptarlo, si el acuerdo incluye una cláusula de revisión periódica, y no una cesión indefinida sin condiciones.

**Alonso:** Nos parece razonable esa condición.

**Alonso:** Pero añadimos dos salvedades. La primera: el Perú podrá solicitar el quipu para exposiciones temporales en su territorio, con un preaviso razonable.

**Joaquín:** Con preaviso de un año y con el seguro a cargo de quien lo pida. No puedo vaciar la sala de un mes para otro.

**Alonso:** Un año nos parece aceptable. La segunda: la cartela de la vitrina dirá con claridad que la pieza es propiedad de la República del Perú, en depósito en Cáceres.

**Joaquín:** Siempre que diga también que el museo la conserva y la estudia. Que no parezca que la tenemos de prestado por caridad.

**Óscar:** ≪Propiedad de la República del Perú. Conservada y estudiada por el Museo Iberoamericano de Cáceres en virtud del acuerdo de…≫ y la fecha. ¿Les sirve algo así?

**Alonso:** A nosotros nos sirve.

**Joaquín:** (Casi sonríe por primera vez) A nosotros también. Es más de lo que esperaba oír hoy.

**Fernando:** ¿Y el seguro y la conservación?

**Joaquín:** A nuestro cargo, como propuso el señor Lescano. Pero con el apoyo que ha prometido el ministro.

**Fernando:** Lo tendrá por escrito.

**Mariano:** ¿Y el acceso de los especialistas peruanos?

**Alonso:** Pediríamos acceso para estudio dos veces al año, y que cualquier intervención de conservación se haga de común acuerdo.

**Joaquín:** Eso lo firmo hoy mismo. Llevamos años pidiendo a alguien que sepa leer un quipu de verdad.

**Fernando:** Entonces, ¿podemos considerar el caso del quipu como encaminado hacia un acuerdo?

**Alonso:** Desde nuestra parte, sí, con los detalles pendientes de redactar.

**Joaquín:** De acuerdo también, con la revisión periódica incluida.

**Fernando:** Excelente. Esto es exactamente el tipo de avance que necesitábamos.

**Óscar:** Quizás este modelo también podría servir como referencia para otros casos similares de la lista, no solo para el quipu.

**Alonso:** Estoy de acuerdo. Propongo que lo adoptemos como marco general, con ajustes caso por caso.

**Alonso:** Con una salvedad que quiero que conste: la regla general sigue siendo el retorno físico al Perú. El depósito será la excepción, para casos como este, no la norma.

**Fernando:** Que conste así: retorno físico como regla, depósito como excepción motivada.

**Alonso:** Motivada y acordada por ambas partes.

**Mariano:** Por nuestra parte, no hay objeción.

**Mariano:** Y propongo, en aras de la coherencia, que las dos botellas del anexo se resuelvan con este mismo esquema si la justicia suiza confirma lo del número de inventario.

**Alonso:** Las botellas volverán a Lima, Mariano. Pero podemos estudiar un préstamo a su museo para una exposición sobre el tráfico. Sería una forma honesta de contar lo que pasó.

**Mariano:** (Lo piensa) Una exposición sobre cómo nos engañaron. No sé si al patronato le gustará, pero me parece justo.

**Fernando:** Entonces démoslo por acordado. Ha sido una sesión mucho más productiva de lo que esperaba, después de la última.

**Alonso:** (Sonríe levemente) A veces hace falta tocar fondo antes de encontrar el camino correcto.

**Fernando:** Bien dicho. Sigamos así hasta la sesión final.

**Mariano:** (Al salir, a Joaquín) ¿Contento?

**Joaquín:** Contento no es la palabra. Aliviado. Y un poco avergonzado de lo de la semana pasada.

**Mariano:** Todos subimos el tono alguna vez. Lo importante es que has vuelto a la mesa.

**Joaquín:** Ese Lescano... ¿Te has fijado en que nunca dijo lo que sabía del donante?

**Mariano:** Me he fijado. Y te ha hecho un favor.

**Joaquín:** Lo sé. Por eso me inquieta.

**Periodista:** (En la escalinata del ministerio, a la salida) ¡Señor Lescano! ¡Un momento, por favor!

**Óscar:** (Se detiene) ¿Sí?

**Periodista:** ¿Es cierto que ≪Óscar Lescano≫ es en realidad Álvaro Fuentes, el autor de la serie sobre el camino del huaco? Tiene usted un parecido notable.

**Óscar:** Me temo que se confunde de persona. Y no hago declaraciones.

**Fernando:** (Interponiéndose con calma) Los asesores técnicos de esta presidencia no hacen declaraciones. Habrá una nota conjunta al final del proceso. Muchas gracias.

**Periodista:** ¿Puede confirmar al menos si el señor Lescano tiene relación con algún medio de comunicación?

**Fernando:** Puedo confirmar que el señor Lescano participa a título personal, que su participación consta en el acta y que no representa a ninguna de las partes. Buenas tardes.

**Periodista:** ¿Y es verdad que el museo de Cáceres va a perder el quipu?

**Fernando:** Le repito: habrá una nota conjunta. Gracias.

**Óscar:** (Ya en el coche, en voz baja) Me han reconocido, Fernando.

**Fernando:** Le han confundido, que no es lo mismo. Y aunque no fuera así, no hemos escondido nada a quien tenga que saberlo.

**Óscar:** Lo sé. Yo puse mi propia condición: ni una línea sobre este asunto mientras dure la negociación. Y no la he escrito. Pero si esto sale, quiero que salga claro.

**Fernando:** Saldrá claro. Su nombre real está en el registro reservado de la presidencia, junto a su compromiso por escrito. Si algún día hay que explicarlo, se explicará.

**Óscar:** ¿Cree que volverán a preguntar?

**Fernando:** Seguro. Y la respuesta será la misma.

**Óscar:** Eso me basta. (Mira por la ventanilla) Lo curioso es que hoy, por primera vez en meses, he sentido que sirvo más callado que escribiendo.

**Fernando:** No se acostumbre. Me da la impresión de que le queda mucho por escribir cuando esto termine.

**Óscar:** Cuando esto termine. No antes.

## 90화 · 부작 내 5화

몇 주간의 세부 조율을 거쳐, 마드리드에서 최종 합의 서명식이 열립니다. 서명 직전까지 협정문의 조항(cláusula) 하나하나를 두고 마지막 줄다리기가 이어지고, 볼리비아·에콰도르·콜롬비아 대사관 관계자들이 참관인으로 뒷줄에 앉은 가운데, 스페인과 페루 양국 대표가 공식 협정에 서명하며 협상이 마무리됩니다. 축배 대신, 조용하지만 오래 남을 순간이 서명식의 끝을 장식합니다.

**Fernando:** (Una hora antes de la ceremonia, en una sala contigua) Gracias por venir antes. Quiero que repasemos el texto definitivo una última vez, cláusula por cláusula, para que nadie se lleve sorpresas delante de las cámaras.

**Alonso:** Le agradezco la precaución. En Lima me han pedido que no firme nada que no haya leído tres veces.

**Fernando:** Cláusula primera: ambas partes reconocen la titularidad de la República del Perú sobre las piezas clasificadas como casos claros, y España se compromete a su devolución física en un plazo de seis meses.

**Alonso:** ¿Seis meses desde la firma o desde la entrada en vigor?

**Fernando:** Desde la firma. Lo dejamos así a propuesta de ustedes.

**Alonso:** Bien. Gracias.

**Mariano:** Sin cambios por nuestra parte. El manto paracas viajará el primero, con el protocolo de conservación firmado por los dos equipos.

**Fernando:** Cláusula segunda: los casos dudosos seguirán revisándose conforme a los dos criterios acordados, la presunción de invalidez de los certificados firmados por funcionarios condenados y la carga de la prueba para las piezas sin historial anterior a 1970.

**Alonso:** Pedimos que se añada, como dijimos en su momento, que un historial fabricado no se considerará historial.

**Mariano:** Ya está en la nota al pie. Lo redactamos juntos la semana pasada.

**Alonso:** (Revisa) Cierto. Disculpe. Son demasiadas versiones.

**Fernando:** Cláusula tercera: el quipu. Reconocimiento de la titularidad peruana, sin enajenación, y depósito temporal en el Museo Iberoamericano de Cáceres por periodos renovables de cinco años, con revisión periódica.

**Joaquín:** Una cosa sobre la tercera. En el último borrador alguien ha escrito ≪la donación irregular≫. Habíamos quedado en que no habría adjetivos.

**Fernando:** Tiene razón. Se coló en la versión de anoche. Debe decir: ≪a tenor de la información disponible, no consta título válido de salida del Perú≫.

**Joaquín:** Gracias. Para ustedes es una palabra. Para mí es la diferencia entre poder volver a Cáceres o no.

**Alonso:** Por nosotros, fuera el adjetivo. Lo que nos importa es el fondo, y el fondo está.

**Fernando:** Cláusula cuarta: las doce piezas del anexo, vinculadas a las procedencias Hartmann y Lavalle Ocampo, quedan en depósito temporal y retiradas de exposición hasta que concluyan los procedimientos judiciales en Suiza y en Argentina.

**Alonso:** ¿Y si los tribunales suizos tardan años?

**Fernando:** Hay una revisión a los dieciocho meses. Si para entonces no hay resolución, decidirá la comisión de seguimiento.

**Alonso:** Lo aceptamos.

**Mariano:** Y en el caso de las dos botellas, con el compromiso del préstamo posterior para la exposición sobre el tráfico. Mi patronato lo aprobó el martes. Por los pelos, pero lo aprobó.

**Alonso:** Lo celebro sinceramente, Mariano. Sé lo que le ha costado.

**Fernando:** Cláusula quinta: cooperación permanente entre el ministerio, la Brigada de Patrimonio Histórico, Aduanas y las autoridades peruanas, con intercambio de información sobre envíos sospechosos.

**Alonso:** Esa es, quizá, la cláusula que más nos importa a largo plazo. Devolver piezas está bien; que dejen de salir está mejor.

**Óscar:** Si me permiten una sugerencia de redacción: que la cláusula mencione expresamente las zonas francas y los envíos declarados como réplicas. Es por ahí por donde se escapa casi todo.

**Mariano:** ¿No es demasiado específico para un acuerdo bilateral?

**Fernando:** Lo específico es lo que se cumple. Que se añada.

**Fernando:** Y cláusula sexta: una comisión de seguimiento que se reunirá dos veces al año, alternando Madrid y Lima.

**Mariano:** Una salvedad de última hora: que la comisión pueda invitar a expertos externos sin necesidad de unanimidad.

**Alonso:** Aceptado, siempre que la invitación se comunique con antelación a ambas partes.

**Joaquín:** ¿Y Cáceres tendrá voz en esa comisión?

**Fernando:** Para todo lo que afecte al quipu, sí. Está en el apartado tercero.

**Fernando:** Queda así. ¿Algo más antes de pasar a la sala?

**Joaquín:** Solo una pregunta. Los señores del fondo de la sala grande, ¿quiénes son?

**Fernando:** Los encargados de negocios de Bolivia, Ecuador y Colombia. Asisten como observadores, por invitación del ministerio. No intervendrán.

**Joaquín:** (Respira hondo) No intervendrán, pero van a tomar nota de todo.

**Alonso:** Para eso han venido. Y créame, Joaquín, mejor que tomen nota de esto que de una sesión rota.

**Mariano:** ¿Y la prensa?

**Fernando:** Nota conjunta, como acordamos, y fotografías de la firma. Sin preguntas.

**Alonso:** En Lima habrá rueda de prensa mañana. Les enviaré el texto antes.

**Fernando:** Se lo agradezco.

**Fernando:** Bienvenidos a todos a esta ceremonia de firma. Ha sido un camino largo, con más de un momento difícil, pero hemos llegado a un acuerdo del que podemos sentirnos orgullosos.

**Fernando:** Saludo también a los representantes diplomáticos de Bolivia, Ecuador y Colombia, que nos acompañan hoy como observadores.

**Alonso:** Para el Perú, este acuerdo representa mucho más que la devolución de piezas concretas. Representa el reconocimiento de una historia que durante demasiado tiempo se ignoró.

**Alonso:** Y quiero recordar, en este momento, a quienes no están en esta sala: las comunidades de cuyas tierras salieron estas piezas, y también a quienes las sacaron por unos pocos soles mientras otros ganaban fortunas en Europa.

**Mariano:** Desde el museo, quiero agradecer la paciencia de todas las partes. No siempre fue fácil, pero el resultado final protege tanto el patrimonio como las instituciones que lo cuidan.

**Mariano:** Y quiero reconocer, también, que hemos aprendido algo incómodo: que un certificado, un catálogo o una tasación no sustituyen a la pregunta de dónde viene una pieza. Los museos tendremos que hacernos esa pregunta antes, no después.

**Fernando:** Gracias, Mariano. Sé que esas palabras no estaban en el guion.

**Mariano:** No. Las escribí anoche.

**Joaquín:** Coincido. Y añadiría que el modelo que hemos construido aquí podría servir de ejemplo para otros casos, en otros países.

**Joaquín:** Llegué a esta mesa convencido de que venían a quitarnos algo. Me voy con un quipu que ya no es nuestro, pero con una historia que por fin podremos contar entera a los niños que vienen a verlo.

**Alonso:** Esperamos que así sea, sinceramente.

**Fernando:** Antes de proceder con las firmas, quiero agradecer especialmente a Óscar, cuya mediación fue decisiva en más de un momento crítico.

**Óscar:** (Con modestia) Simplemente intenté ayudar a que ambas partes se escucharan. El mérito es de ustedes, por estar dispuestos a ceder cuando hacía falta.

**Alonso:** No sea tan modesto, Óscar. Sin sus propuestas, dudo que hubiéramos llegado tan lejos.

**Joaquín:** Y yo añadiría: por saber callar cuando hacía falta.

**Óscar:** Callar también es una forma de escuchar.

**Fernando:** Bien, procedamos entonces. (Firma el documento) Por parte de España, queda firmado.

**Alonso:** (Firma a su vez) Por parte del Perú, también.

**Mariano:** (Firma) Y por el museo nacional.

**Joaquín:** (Firma) Y por la institución regional.

**Fernando:** Con esto, damos por cerrado formalmente este proceso. Cuarenta y tres piezas verán resuelto su estatus en los próximos meses, según lo acordado.

**Fernando:** Y las doce del anexo seguirán su curso en los tribunales, bajo el compromiso de esta misma acta.

**Joaquín:** Y un quipu que seguirá en Cáceres, pero con otro nombre en la cartela.

**Alonso:** Es un buen día para el patrimonio cultural, y para la relación entre nuestros países.

**Fernando:** No habrá brindis; así lo acordamos. (Deja sobre la mesa la copa de agua que tiene delante) Pero sí un deseo: por la cooperación, y por que este acuerdo sea el primero de muchos.

**Alonso:** (En voz baja) Y por las piezas que todavía no sabemos dónde están.

**Mariano:** (Asiente) Y por las que tendremos que buscar en nuestros propios almacenes.

**Alonso:** (A Óscar, aparte) Por cierto, ¿de dónde surgió su interés por este tema? Su conocimiento va más allá de lo que esperaría de un simple asesor.

**Óscar:** (Sonríe, evasivo) Digamos que he tenido... experiencias recientes que me acercaron mucho a este mundo.

**Alonso:** Misterioso. Bueno, espero que sigamos coincidiendo en el futuro, Óscar, sea cual sea su verdadero interés en esto.

**Óscar:** Yo también lo espero, Alonso. Ha sido un honor formar parte de este proceso.

**Alonso:** (Antes de irse, más bajo) Leí aquella serie sobre el camino del huaco, ¿sabe? La leí entera, dos veces. Su autor escribe como usted habla en esta mesa: despacio y con los papeles delante.

**Óscar:** (Tras un silencio) Entonces debe de ser un hombre paciente.

**Alonso:** Debe de serlo. (Le estrecha la mano) Si algún día lo conoce, dígale que en Lima le debemos un café.

**Óscar:** Si algún día lo conozco, se lo diré.

**Fernando:** (Se acerca) Óscar, de verdad, gracias. No habría sido lo mismo sin usted.

**Óscar:** Gracias a ustedes, por confiar en mis propuestas. Ha sido una experiencia distinta a todo lo que había hecho antes.

**Fernando:** Lo de la escalinata, por cierto, quedó en nada. Ningún medio lo ha publicado.

**Óscar:** Mejor así. El protagonista tenía que ser el acuerdo, no un asesor.

**Fernando:** Espero que la disfrutara, a pesar de la tensión de algunos momentos.

**Óscar:** La disfruté, sí. Aunque, si le soy sincero, prefiero las negociaciones a las persecuciones a medianoche.

**Fernando:** (Ríe, sin entender del todo la broma) Me lo imagino. Bueno, vamos saliendo, que los observadores quieren saludar a la delegación peruana antes de irse.

**Óscar:** Vamos. Enseguida le alcanzo.

**Joaquín:** (Se acerca a Óscar cuando la sala empieza a vaciarse) Señor Lescano, tengo que pedirle disculpas. El primer día le hablé como si usted fuera mi enemigo.

**Óscar:** Usted defendía su museo. No hay nada que disculpar.

**Joaquín:** Hay algo, sí. Cuando me preguntó si el donante tenía título... usted ya sabía la respuesta, ¿verdad?

**Óscar:** (Tarda en contestar) Sabía lo mismo que cualquiera que haya leído con atención. Pero no me correspondía a mí decírselo en esa mesa.

**Joaquín:** Se lo agradezco. Me dejó llegar solo. Es más fácil de aceptar así.

**Joaquín:** ¿Sabe qué es lo que más me ha costado? Aceptar que la buena fe no basta. Toda mi vida profesional creí que bastaba.

**Óscar:** La buena fe es necesaria. Lo que no hace es borrar el camino que una pieza ha recorrido hasta llegar a sus manos.

**Joaquín:** El camino... Sí. Habrá que contarlo también en la cartela.

**Joaquín:** (Saca del bolsillo una fotografía) Mire. Es el quipu, en la sala, la mañana que lo instalamos. Quiero que la tenga usted.

**Óscar:** (La toma) No puedo aceptarlo.

**Joaquín:** Es una foto, no una pieza. Esa sí puedo regalarla con título válido.

**Óscar:** (Sonríe por primera vez en todo el día) Entonces la acepto.

**Joaquín:** Venga a Cáceres cuando cambiemos la cartela. Leeremos juntos la palabra ≪Perú≫.

**Óscar:** Iré.

**Fernando:** (Desde la puerta) ¿Óscar? El encargado de negocios de Bolivia pregunta por usted. Quiere hablarle de unos textiles de Coroma.

**Óscar:** (Asiente) Dígale que voy enseguida. Un minuto.

**Óscar:** (Solo, junto a la ventana, mira la fotografía unos segundos y la guarda entre las páginas del acta) Cuarenta y tres. Y doce. (En voz muy baja) Y una que todavía falta.